공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 001 호 2025. 1. 7.

사 건 번 호 2023서경0102

사 건 명 ㈜참솔테크의 경고심의요청에 대한 건

피 심 인 주식회사 참솔테크
인천 부평구 부평대로 283, C동 902호
대표이사 장○○
대리인 법무법인 필
담당변호사 이○○

심 의 종 결 일 2024. 12. 20.

주 문

피심인은 자신의 면진테이블을 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록하여 판매하면서, 경쟁사업자의 제품에 대한 허위·과장의 내용을 기재한 선정사유서를 임의로 작성하여 거래처에 송부함으로써 경쟁사업자의 제품이 실제보다 현저히 불량한 것으로 고객을 오인시켜 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하여 공정한 거래를 저해하였으므로, 이에 대하여 경고한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 지위 및 일반현황

1 피심인은 면진장치 제조업을 영위하는 자로서 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[1] 제2조 제1호의 사업자에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2022. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

설립일	자본금	상시 종업원 수	자산총계	매출액		
				2020	2021	2022
2018. 6. 7.	300	12	2,601	4,542	5,679	3,930

* 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증)[2]

나. 시장구조 및 실태

1) 면진테이블의 정의

3 면진장치(免振裝置, vibration isolation device)란 지진 발생시 건축물이나 각종 설비 등에 전달되는 지반운동을 차단하고 충격을 흡수하여 파괴·손상되지 않도록 보호하는 장치를 가리킨다. 면진장치는 빌딩, 교각, 공장 등 대형 건축물(구조체)에 사용되는 장치와 전력설비, 통신설비, 서버, 배관 등 비교적 소형 구조물(비구조체)에 사용되는 장치로 구분된다.

4 면진장치 가운데 이 사건에서 문제된 '면진테이블'이란 각종 전력설비, 통신설비, 서버 등의 아래에 설치되어 지진 진동을 분리시켜 각종 설비(장치)를 보호해주는

1) 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것)을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
2) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

테이블 형식의 받침대를 의미한다. 주된 수요처는 에너지, 통신 등 국가핵심기반시설을 관리하는 공공·민간기관, 공공기관의 전산센터, 금융기관, 민간 데이터센터 등이다.

5 면진테이블은 구동방식에 따라 크게 두 가지로 구분된다. 첫 번째는 볼베어링 방식(또는 볼&롤링부 방식)으로, 강구(쇠구슬)과 그 상·하부에 놓인 원판으로 구성되어 지진 발생시 상·하부 원판의 엇갈림 운동을 통해 지진의 충격을 해소한다. 두 번째는 LM가이드 방식(또는 LM가이드&스프링 방식)으로, 직선 레일인 LM가이드가 수평 운동을 하고, LM가이드를 연결하는 스프링이 수직 운동을 함으로써 지진의 충격을 해소한다.

6 국내 시장에서는 위 두 가지 구동방식의 제품이 혼재되어 경쟁하고 있으며, 구동방식 간의 기술적 우열에 관해 업체 간 이견이 크고 고객사에 대한 홍보가 활발히 이루어지는 상황이다. 피심인은 볼베어링 방식의 제품을 제조·판매하고 있으며, 이 사건 부당한 고객 유인행위의 대상이 된 신고인은 LM가이드 방식의 제품을 제조·판매하고 있다. 면진테이블의 종류 및 설치사진은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 면진테이블의 종류 및 설치사진

피심인 제품(볼베어링 방식)	신고인 제품(LM가이드 방식)
면진테이블 설치 전	설치 후

2) 면진장치 시장 현황

7 면진장치 시장은 근래에 형성되어 발전하고 있는 초기 단계의 시장이다. 2016. 9. 12. 경주지진과 2017. 11. 15. 포항지진 이후 2018년 1월 「지진화산재해대책법」을 개정, 모든 건축물에 대한 내진보강사업이 활성화되기 시작하였다.

8 지진발생시 설비 파손 및 정보 자산의 손상을 방지하기 위하여 「지진화산재해대책법 및 시행령」, 「방송통신설비의 안전성 신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준」등에 근거해 전력설비, 통신장비, 정보자산 장비에 내진대책을 마련하게 됨에 따라 이 사건 면진테이블과 같은 소형 면진장치 시장이 형성되었다.

9 국내 소형 면진장치 제조·판매시장은 7 ~ 11개 사업자로 구성되며 모두 매출액 70억 이하의 중소기업으로, 피심인은 그 중 2021년 기준 시장점유율 45%를 차지하는 1위 사업자이다. 상위 7개 사업자의 매출액 및 시장점유율은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 상위 7개사 매출액 및 시장점유율

업체명	매출액(천원)			2021년 기준 시장점유율(%)
	2019년	2020년	2021년	
참솔테크[3] (피심인)	3,788,369	4,542,703	5,679,705	45
엔타이어 세이프시스템	2,696,661	932,927	3,134,883	25
동성이엔지 앤디자인	518,414	595,788	1,700,336	13
면진테크	1,345,038	970,652	1,131,166	8
에스앤와이 시스템 (신고인)	939,139	1,296,578	634,644	5
문수산업기술	310,598	297,251	312,710	2
삼익THK 외 기타업체	1,300,000	1,500,000	300,000	2
전체 시장규모	10,897,849	10,136,198	12,733,226	100

* 피심인 제출자료(소갑 제2호증), NICE Bizline 기업분석 보고서

3) 면진진테이블 시장수요 및 구매형태

10 전산장비의 증가 및 지진대책 강화로 최근 민간 구매 비중도 증가하는 추세이나, 면진 보강이 의무화된 중앙정부기관, 지자체, 공공기관이 여전히 주요 수요자에 해당한다.

11 일정 기준의 성능, 기술, 품질 등이 충족된 중소기업 등의 제품은 우수조달물품[4]으로 지정되어 우선구매지정제도[5]에 의해 조달청 쇼핑몰(나라장터, g2b.go.kr)을 통해 수의 계약 및 제3자 단가계약[6] 방식으로 판매가 가능한 바, 수요자가 복잡한 절차 없이 편리하게 구매할 수 있다. 피심인 및 신고인 제품의 우수조달물품 지정증서는 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 피심인 및 신고인 제품의 우수조달물품 지정증서

피심인 제품(EZ-FS)	신고인 제품(SYT-400)

우수제품지정증서

지정번호 2018122

제 품 명 : 면진테이블
업 체 명 : 주식회사 참솔테크
대표자명 : 장 [redacted]
지정기간 : 2018. 10. 4 ~ 2021. 10. 3
지정범위 : 붙임참조

위 제품을 조달사업에관한법률
제9조의2 및 동법시행령 제18조에 따라
위와 같이 우수제품으로 지정합니다

2020년 2월 24일

조 달 청

우수제품지정증서

지정번호 2019281

제 품 명 : 진동방지장치
업 체 명 : 주식회사 에스앤와이시스템
대표자명 : 심 [redacted]
지정기간 : 2019. 12. 30 ~ 2022. 12. 29
지정범위 : SYT-350-D, SYT-400-D, SYAC-400-D

위 제품을 조달사업에관한법률
제9조의2 및 동법시행령 제18조에 따라
위와 같이 우수제품으로 지정합니다

2019년 12월 30일

조 달 청

[증제1호]

* 소갑 제3호증, 소갑 제4호증

3) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사'를 생략하고, 참솔테크는 '피심인', 에스앤와이시스템은 '신고인'이라 한다.
4) 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 지정된 우수조달물품은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제3호 바목에 의하여 수의계약이 가능하다.
5) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제13조에 따라 중소기업자가 개발한 기술개발제품을 우선구매하도록 지원할 수 있으며, 동법 시행령 제13조에 따라 우수조달물품은 우선구매 대상 기술개발제품으로 지정된다.
6) 수요기관에서 공통적으로 소요되고 신속한 공급이 필요한 물자에 대해, 미리 단가만을 정하여 관보에 공보 및 인터넷 홈페이지에 게재하여 일반 온라인 쇼핑몰상 구매와 유사한 방법으로 효율적으로 구매할 수 있도록 한 제도이다.

12 종전에 우수조달물품으로 지정되어 있던 면진테이블은 2018년 10월 최초 지정된 피심인의 제품이 유일하였으나, 2019년 12월 신고인의 면진테이블이 우수조달물품으로 추가 지정되고 2020년 2월 말 조달청 쇼핑몰(나라장터)에 등록되며 본격적으로 판매되기 시작하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

13 피심인은 2020. 2. 27. 기존에 자사 제품만이 면진테이블 우수조달물품으로 등록되어 있던 조달청 쇼핑몰(나라장터)에 신고인의 제품이 새롭게 등록된 사실을 아래 <표 5>와 같이 발견하였다.

<표 5> 신고인 제품 우수조달물품 등록 관련 피심인 내부 이메일

에스앤와이시스템 조달등록. (가격정보 , 규격서)

From: "고[redacted]@119tech.com>
To: "윤[redacted]@119tech.com>, "우[redacted]@119tech.com>, "장[redacted]@119tech.com>
Date: 2020-02-27T15:41:06
Attachments: 에스앤와이시스템 우수제품 요약.pptx (226.5KB) 에스앤와이시스템 최종규격서(열람용).pdf (4.0MB)

나라장터 종합쇼핑몰에 "에스앤와이시스템" 제품 등록되었습니다.

상기자료위치,
서버 -> 11.사업총괄 -> 13.경쟁제품비교정보 -> 에스앤와이시스템 조달등록

* 소갑 제5호증

14 이에 피심인은 자신의 제품을 포함한 우수조달물품의 수요처를 대상으로 영업을 강화하고자, 피심인의 제품과 신고인의 제품을 비교하여 피심인 제품의 강점을 부각하는 자료를 아래 <표 6>과 같이 준비하였다.

15 구체적으로 <표 6>의 메일 내용을 살펴보면 첫째, '최근 LM가이드 스프링방식의 에스엔와이시스템즈사[7]의 면진장치 제품이 조달우수제품으로 추가됨에 따라 참솔테크 조달우수제품인 면진테이블에 대한 비교표를 보내드립니다.'라고 적시하였는바, 비교자료를 작성하게 된 동기는 신고인의 제품이 신규로 조달우수제품으로 등록된 것에 대한 견제를 위한 것이었음이 확인된다.

16 둘째, '별첨2: LM가이드 스프링방식[8]의 문제점' 및 '국내에서도 Ball & Rolling 면진방식의 면진장치 제품이 시장점유율이 90% 수준이므로 가장 보편적으로 많이 사용되고 검증된 제품임을 강조하시면 됩니다.'라고 적시하였는 바, 비교자료의 내용은 경쟁사업자 제품의 문제점을 지적하여 열위를 부각시키고 피심인의 제품이 우월하다는 내용을 작성하기로 계획한 것임이 확인된다.

<표 6> 피심인-신고인 간 제품 비교자료 작성 관련 피심인 내부 이메일

FW: 조달우수제품인 면진테이블에 대한 비교표

From: "윤[redacted]@119tech.com>
To: "우[redacted]@119tech.com>, "고[redacted]@119tech.com>
Date: 2020-03-10T11:53:27
Attachments: 참솔테크 면진테이블 최근 5년간 공공기관 납품실적_20200309.pdf (127.0KB) 우수조달제품 비교표_36종 포함.pdf (173.1KB) 별첨2. LM가이드 스프링방식의 문제점.pdf (1.7MB)

최근 LM가이드 스프링방식의 에스엔와이시스템즈사의 면진장치 제품이 조달우수제품으로 추가됨에 따라 참솔테크 조달우수제품인 면진테이블에 대한 비교표를 보내드립니다.

첨부한 우수조달제품 비교표에 아래 별첨을 첨부했습니다.
별첨1 : 공공기관 최근5년간 납품실적
별첨2: LM가이드 스프링방식의 문제점

상기 별첨1은 두 제품간의 공공기관에 대한 납품실적으로서
해외는 물론이고 국내 공공기관 및 기업체에서는 90% 이상이 참솔테크 면진테이블 제품과 같은
Ball & Rolling 면진방식의 제품을 대부분 사용 중에 있음을 강조하시면 됩니다.
납품자격 중 납품실적을 최근 3년간 면진테이블 납품실적 2억원 이상 7건(또는 5건) 이상으로 할 경우
경쟁사는 아마 1건 또는 많아야 2건도 정도밖에 안될 것이므로 발주처에서 내부 구매품의시
최근 3년간 (또는 5년) 납품실적 2억원 이상건으로 하여 검토하도록 하면 됩니다
또한 해외뿐만 아니라 국내에서도 Ball & Rolling 면진방식의 면진장치 제품이 시장점유율이 90% 수준이므로
가장 보편적으로 많이 사용되고 검증된 제품임을 강조하시면 됩니다.

* 소갑 제6호증

7) 신고인을 말한다.
8) 신고인 제품의 제원 및 작동방식을 의미한다.

17 피심인은 상기 계획하에 자사 제품과 신고인 제품을 비교하여 아래 <표 7>과 같이 이 사건 '선정사유서'를 작성하였다. 선정사유서에는 양 사의 제품을 ① 현장 적합성, ② 운용관리의 효율성, ③ 적정 면허(정보통신공사업 면허) 보유의 3개 기준에 따라 비교하고, ① 과 ② 항목에서 피심인의 제품은 '적합'한 반면, 신고인의 제품은 '부적합'하다고 단정적으로 기재하였으며, ③ 항목에 대해 피심인은 적정한 면허를 '보유'한 반면, 신고인은 이를 '미보유'하였다고 기재하였다.[9)]

<표 7> 피심인이 작성한 '선정사유서'

2. 비교 검토 모델(우수조달지정제품)

구 분	SYT-400	EZ-FS
제조사	㈜에스앤와이시스템	㈜참솔테크
우수조달물품 지정번호	2019281	2018122

3. 검토 항목 및 판정

No.	검토 항목	판정	
		SYT-400	EZ-FS
1	**현장 적합성** -현장에서 랙 무게 측정이 불가능함으로 랙 무게 측정이 필요 없어야 함	부적합	적합
2	**운용관리의 효율성** -운용 중 장비증설 등에 의해 탑재무게가 변화하더라도 손쉽게 대응이 가능하여야 함 -운용 중 정기적 부품교체나 정비의 가능성이 적어야 함	부적합	적합
3	**적정 면허 보유** -가격에 설치비용이 포함되어 계약자 설치 조건에 해당 -정보통신설비에 설치함으로 정보통신공사업 면허 필요	미보유	보유

※ 검토 근거 : '첨부1.' 참조

4. 선정 모델

- 우수조달물품 지정번호 : 2018122
- 모델명 : EZ-FS (진동방지장치)
- 제조사 : ㈜참솔테크

385

* 소갑 제7호증

9) 그 구체적 근거 및 양 사의 주장은 '2. 다. 위법성 판단'에서 살펴본다.

18 피심인은 2020. 3. 25. 한국서부발전 평택발전본부 통신실, 한국남동발전 영흥화력본부[10] 통신실 등 최소 2개 수요처에[11] 이메일로 상기 선정사유서를 송부하며, 면진테이블 우수조달물품 간 비교 자료이니 참고하여 달라고 아래 <표 8>과 같이 요청하였다.

19 동 이메일을 구체적으로 살펴보면, '업무추진중에 필요하실수도 있을듯하여 자료 하나 보내드립니다. 조달우수제품 비교자료입니다. 참고하시기 바랍니다.'라고 적시한 바, 수요처가 요청하여 송부한 것이 아닌 피심인이 수요처의 업무추진 중 필요할 수도 있는 자료이니 참고하라는 내용으로, 즉 피심인이 임의로 선정사유서를 보냈다는 사실이 확인된다.

<표 8> 피심인이 거래처에 송부한 선정사유서(한국서부발전 평택발전본부)

메일본문	첨부파일
미답 전체(1) 받는사람(1) 참조(0) 숨은참조(0) [한솔테크] 자료송부 (면진장치 선정사유) [redacted]@west.co.kr 2020년 3월 25일 오후 2:02:14 1. 선정사유서.hwp (14.4KB) 대용량 첨부파일 2. 첨부자료.hwp (33.3MB) 대용량파일 다운로드 유효기간: 2020년 3월 26일 ~ 2020년 4월 24일 감독님 안녕하세요. 한솔테크 고[redacted]입니다. 업무추진중에 필요하실수도 있을듯하여 자료하나 보내드립니다. 조달우수제품 비교자료입니다. 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. 주식회사 한솔테크 공공사업팀 / 고[redacted]차장 [redacted]@119tech.com 인천광역시 부평구 부평대로 253 우림라이온스밸리 C동 902호	1. 적용 대상 : 한국서부발전 평택발전본부 통신실 등 2. 비교 검토 모델(우수조달지정제품) 구 분 / SYT-400 / EZ-FS 제조사 / ㈜에스앤와이시스템 / ㈜한솔테크 우수조달물품 지정번호 / 2019281 / 2018122 3. 검토 항목 및 판정 No. / 검토 항목 / 판정 SYT-400 / 판정 EZ-FS 1 / 현장 적합성 -현장에서 핵 무게 측정이 불가능함으로 핵 무게 측정이 필요 없어야 함 / 부적합 / 적합 2 / 운용관리의 효율성 -운용 중 장비중설 등에 의해 탑재무게가 변화하더라도 손쉽게 대응이 가능하여야 함 -운용 중 정기적 부품교체나 정비의 가능성이 적어야 함 / 부적합 / 적합 3 / 적정 면허 보유 -가격에 설치비용이 포함되어 계약자 설치 조건에 해당 -정보통신설비에 설치함으로 정보통신공사업 면허 필요 / 미보유 / 보유 ※ 검토 근거 : '첨부1.' 참조 4. 선정 모델 - 우수조달물품 지정번호 : 2018122 - 모델명 : EZ-FS (진동방지장치) - 제조사 : ㈜한솔테크

* 소갑 제8호증

10) 소갑 제8호증 내 해당 선정사유서에 기재된 한국남동발전 '영흥발전본부'의 정확한 명칭은 '영흥화력본부'이며, 피심인 직원의 단순 오기로 보인다.

11) 이외에 한국남동발전 영동에코발전본부 통신실, 한국서부발전(주) 군산발전본부 통신실을 수신자로 하여 작성한 동일 내용의 선정사유서도 확인된다.(소갑 제8호증) 다만 피심인이 이를 직접 해당 거래처에 송부하였는지는 확인되지 않는다.

20 또한, 피심인과 계약을 맺고 영업을 대행하던 판매협력사(에코앤세이프기술)는 2020. 6. 26. 위 선정사유서를 아래 <표 9>와 같이 한국동서발전 울산화력본부(現 울산발전본부)에 이메일로 송부하였다.

21 <표 9>의 이메일의 내용을 보면, '관련업무에 참고 되시길 희망합니다.'라고 메일의 본문에 적시한바, 수요처의 요청에 의한 것이 아닌 피심인 방침에 따라 피심인 판매협력사가 임의로 송부하였음을 알 수 있다.

<표 9> 피심인의 판매협력사 대표가 한국동서발전에 송부한 이메일

* 소갑 제11호증

22 위 선정사유서 송부와 관련하여, 아래 <표 10>의 진술내용에서 확인되는 바와 같이 한국동서발전 울산화력본부 직원 최○○는 상기 선정사유서는 수요처인 한국동서발전에서 일반적으로 사용하지 않는 문서라고 진술하고 있다.

23 <표 10>의 진술내용을 구체적으로 살펴보면, 수요처인 한국동서발전에서는 물품구매의 검토를 위하여 피심인의 제품설명서 또는 기술 자료를 보내달라고 요청하였으나 피심인의 판매협력사는 요청 내용을 넘어 경쟁사업자의 제품과의 비교내용을 작성한 선정사유서를 송부하였으며, 한국동서발전은 피심인에게 선정사유서를 제출해달라고 요청하지 아니하였음을 명확히 진술하고 있다.

24 또한, 상품을 비교하는 자료는 일반적으로 문제의 소지가 있어 보내지 않으며 받은 적도 없다고 진술하고 있는바, 피심인은 정상적인 거래관행에서 벗어나 경쟁사업자의 제품의 열위성을 적극적으로 부각하는 방법으로 영업을 한 것임이 확인된다.

<표 10> 한국동서발전(주) 최ㅇㅇ의 진술

문) 귀하가 피조사인으로부터 받은 선정사유서가 무엇인지 설명해 주세요. 답) 선정사유서는 저희 회사에서 일반적으로 사용하지 않는 문서이고, 왜 보냈는지는 기안문을 쓸 때 활용하라는 차원에서 보냈을 것으로 예상이 됩니다. 문) 당시 받은 선정사유서가 이 두 가지[12]가 맞나요?(제출 자료 확인) 이외에 선정사유서에 부속된 자료나 다른 자료가 있었습니까? 답) 이 선정사유서 두 가지와 제품소개서와 카탈로그가 있었습니다. 선정사유서에 부속된 자료는 없었습니다. 문) 귀하께서 피조사인으로부터 선정사유서를 받은 경위(시간, 장소, 방법)에 대하여 설명해주세요. 답) 2020년 5월경 물품구매를 검토하면서, 제품설명서나 기술 자료가 있으면 검토하는데 참고를 하겠다고 요청을 옥ㅇㅇ씨[13]에게 전화를 하였습니다. 그리고 선정사유서를 이메일로 받았습니다. (중략) 문) 귀하께서 직접 피조사인에게 선정사유서를 제출해달라고 요청하였나요? 답) 제가 요청한 적은 없습니다. 문) 이 사건 이외의 제3자 조달 등의 물품거래에 있어서 제품설명서나 기술 자료 등을 요청할 때 상품을 비교하는 자료를 같이 보내주기도 하나요? 답) 일반적으로는 문제의 소지가 있어서 보내지 않는 것 같고, 받은 적이 없습니다.

* 소갑 제9호증

25 이 사건 선정사유서를 송부받은 거래처들은 이를 송부받은 이후 다음 <표 11>과 같이 실제로 피심인과 구매계약을 체결하여 면진테이블을 최종 납품받았다.

12) 이 사건 선정사유서 이외에, 이 사건 선정사유서와와 동일한 기준을 제시하고 피심인 제품 3종과 신고인 제품 1종(총 4종)을 비교대상으로 하였으나 '적합'·'부적합' 등 비교 결과를 표기하지 않은 선정사유서도 첨부되어 있었다.
13) 이 사건 판매협력사의 대표자이다.(소갑 제10호증)

<표 11> 이 사건 선정사유서 송부 후 실제 구매계약 체결 내역

연번	선정사유서 송부일	구매계약일	거래처명	납품대수	총 납품대금(원)
1	2020. 3. 25.	2020. 3. 30.	한국남동발전(주) 영흥화력본부	2대	6,754,000
2	2020. 3. 25.	2020. 4. 20.	한국서부발전(주) 평택발전본부	55대	202,519,000
3	2020. 6. 26.	2020. 7. 16.	한국동서발전(주) 울산화력본부	8대	29,472,000
		2020. 7. 31.[14]		72대	255,930,000

* 소갑 제12호증

2) 근거

26 이러한 사실은 신고인 제품의 우수조달물품 등록 관련 피심인의 내부 이메일(소갑 제5호증), 자사와 신고인 제품 간 비교자료 작성 관련 피심인의 내부 이메일(소갑 제6호증), 이 사건 선정사유서(소갑 제7호증), 피심인의 거래처 대상 선정사유서 송부 메일(소갑 제8호증), 한국동서발전 최○○의 진술조서(소갑 제9호증), 피심인과 판매협력사 간 계약서(소갑 제10호증), 피심인의 판매협력사가 한국동서발전에 송부한 이메일(소갑 제11호증), 피심인의 면진테이블 조달 납품기관 및 이 사건 계약서 등 관련자료(소갑 제12호증), 구매조건부 신제품개발사업 관련 한국동서발전의 내부문서(소갑 제13호증), 신고인의 제품 안내서(소갑 제14호증), 신고인의 제품 규격서(소갑 제15호증), 신고인의 정보통신공사업 면허 소지 증거자료(소갑 제16호증), 신고인의 면진테이블 설치 위탁 사례 자료(소갑 제17호증), 이 사건 관련 문의에 대한 조달청의 회신 자료(소갑 제18호증), 신고인의 제품 특허 명세서(제10-223-8581)(소갑 제19호증), 피심인이 작성한 자사와 신고인 간 제품의 세부 비교표 자료(소갑 제20호증), 피심인의 제품 제안서(소갑 제21호증) 등을 통하여 인정된다.

14) 다만, 한국동서발전(주) 울산화력본부가 2020. 7. 31.일자로 구매하였던 피심인 제품(EZ-FS-HI 모델)은 제품 개발 단계부터 한국동서발전(주)가 추후 구매하는 조건으로 투자하여 생산되었던 제품인 바(‘구매조건부신제품개발사업 개발완료제품’, 소갑 제13호증), 이 사건 선정사유서 제공행위 이전에 이미 한국동서발전(주)의 구매가 예정되어 있었다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[15)]

제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

② (생략)

③ 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

④ ~ ⑥ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[16)]

제36조(불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제3항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1의2와 같다.

② (생략)

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조 제1항 관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제3호 전단에서 “부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는

15) 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것)을 말한다.
16) 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2020. 8. 4. 대통령령 제30893호로 개정되기 전의 것)을 말하며, 이하 ‘법 시행령’이라 한다.

행위를 말한다.

가. (생략)

나. 위계에 의한 고객유인

제9호의 규정에 의한 부당한 표시·광고 외의 방법으로 자기가 공급하는 상품 또는 용역의 내용이나 거래조건 기타 거래에 관한 사항에 관하여 실제보다 또는 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리한 것으로 고객을 오인시키거나 경쟁사업자의 것이 실제보다 또는 자기의 것보다 현저히 불량 또는 불리한 것으로 고객을 오인시켜 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

다. (생략)

5. ~ 10. (생략)

2) 법리

27 법 제23조 제1항 제3호는 사업자가 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위를 금지하고 있고, 같은 법 시행령 제36조의 [별표1의 2] 및 「불공정거래행위 심사지침」 Ⅴ. 4. 나. 는 해당 행위를 구체화하여 '위계에 의한 고객유인'을 부당한 고객유인행위의 하나로 규정하고 있다.

28 위계에 의한 고객유인을 불공정거래행위로 보아 금지하는 취지는 위계 또는 기만행위로 소비자의 합리적인 상품선택을 침해하는 것을 방지하는 한편, 해당 업계 사업자 간의 가격 등에 관한 경쟁을 통하여 공정한 경쟁질서 내지 거래질서를 유지하기 위한 데에 있다.

29 따라서 사업자의 행위가 불공정거래행위로서 위계에 의한 고객유인행위에 해당하는지를 판단할 때에는, 그 행위로 인하여 보통의 거래 경험과 주의력을 가진 일반 소비자의 거래 여부에 관한 합리적인 선택이 저해되거나 다수 소비자들이 궁극적으로 피해를 볼 우려가 있게 되는 등 널리 업계 전체의 공정한 경쟁질서나 거래질서에 미치게 될 영향, 파급효과의 유무 및 정도, 문제 된 행위를 영업전략으로 채택한

사업자의 수나 규모, 경쟁사업자들이 모방할 우려가 있는지, 관련되는 거래의 규모, 통상적 거래의 형태, 사업자가 사용한 경쟁수단의 구체적 태양, 사업자가 해당 경쟁수단을 사용한 의도, 그와 같은 경쟁수단이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 허용되는 정도를 넘는지, 계속적·반복적인지 등을 종합적으로 살펴보아야 한다.[17]

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립 요건

30 특정 사업자의 행위가 법 제23조 제1항 제3호 및 법 시행령 [별표 1의2]에 따른 '위계에 의한 고객유인'에 해당하기 위해서는 ① 자기가 공급하는 상품 또는 용역의 내용이나 거래조건 기타 거래에 관한 사항에 관하여, ② 실제보다 현저히 우량 또는 유리한 것으로 고객을 오인시키거나 경쟁사업자의 것이 실제보다 또는 자기의 것보다 현저히 불량 또는 불리한 것으로 고객을 오인시켜, ③ 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.[18]

31 위계에 의한 고객유인행위의 객체가 되는 상대방, 즉 경쟁사업자의 고객은 경쟁사업자와 기존의 거래관계가 유지되고 있는 상대방에 한정되지 아니하고, 새로운 거래관계를 형성하는 과정에서 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 상대방까지도 포함된다.[19]

32 위계에 의한 고객유인행위가 성립하기 위해서는 위계 또는 기만적인 유인행위로 인하여 고객이 오인될 우려가 있으면 충분하고, 반드시 고객에게 오인의 결과가 발생하여야 하는 것은 아니라고 할 것이다. 그리고 여기에서 오인이라 함은 고객의 상품 또는 용역에 대한 선택 및 결정에 영향을 미치는 것을 말하고, 오인의 우려라 함은 고객의 상품 또는 용역의 선택에 영향을 미칠 가능성 또는 위험성을 말한다.[20]

---

17) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2014두15740 판결
18) 서울고등법원 2014. 11. 21. 선고 2012누24513판결, 서울고등법원 2001. 4. 24. 선고 99누14098 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306판결
19) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306판결
20) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306판결

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 자기가 공급하는 상품 또는 용역의 내용 등인지 여부

33 피심인은 면진테이블 등 소형 면진장치를 주 생산품으로 제조하고 있는 업체로서 이 사건 선정사유서에서 자기가 생산하는 면진테이블 제품과 주요 경쟁사인 신고인이 생산하는 면진테이블의 품질, 규격 등을 비교하는 내용을 기재하였으므로, 이 사건 선정사유서는 '피심인이 공급하는 상품의 내용'에 해당한다.

나) 경쟁사업자의 제품이 실제보다 또는 자기의 것보다 현저히 불량 또는 불리한 것으로 고객을 오인시키는지 여부

34 피심인은 이 사건 선정사유서에서 '현장적합성', '운용관리의 효율성', '적정 면허 보유' 등 구매자들이 제품 선택시 중요하게 여기는[21] 요소들을 기준으로 내세운 뒤, 각 항목에서 자사 제품은 '적합'한 반면 신고인의 제품은 '부적합'하며 적정 면허를 '미보유'하였다는 단정적 표현을 사용하였다.

35 그 결과 구매자들은 신고인의 제품이 단순히 피심인의 제품과 구동방식이 다르기 때문에 특유의 차이점 내지 일부 불편한 점이 있다고 인식하는 수준을 넘어, 설치·관리상 '부적합'에 이르는 중대한 하자가 있으며, 필요한 면허를 소지하지도 않은 자가 제조·판매하는 제품이므로 구매시 문제가 발생할 위험이 있다는 등의 이유로 피심인 제품에 비해 현저히 불량하다는 인상을 받을 우려가 있다.

36 또한 피심인이 선정사유서 및 첨부자료에 적시한 주요 내용에는 다음과 같이 허위 또는 과장된 내용이 포함되어 있다.

---

21) 한국동서발전(주) 울산화력본부에서 이 사건 면진테이블 구매를 담당하였던 최○○ 또한 진술조서에서 조달물품 구매시 고려 요소에 대해 '현장적합성'과 '유지보수에 수반되는 경제성'을 고려한다고 진술하였다.(소갑 제9호증)

37 첫째, 피심인은 신고인의 제품은 면진테이블 위에 적재하는 '랙'[22]의 무게를 면진테이블 설치 현장에서 바로 측정할 수 없으므로[23] 부적합한 반면, 자신의 제품은 다양한 무게의 랙을 적재할 수 있어 현장에서 무게를 측정할 필요가 없으므로 자신의 제품이 '현장 적합성' 면에서 '적합'하다고 적시하였다.

38 피심인 주장에 따르면, 신고인이 채택한 LM가이드 구동방식의 경우, 적재되는 랙의 중량에 따라 사용하는 스프링이 달라지므로 랙의 중량 측정이 반드시 필요하기 때문이다.

39 그러나 신고인 또한 면진테이블 설치 현장에서 랙의 무게를 측정하고 있지 않으며, 대신 랙의 무게를 사전에 고객사로부터 통보받고 해당 무게에 적합한 스프링을 사용한 제품을 공급하고 있다.[24] 아울러 신고인 또한 적재되는 랙의 무게와 무관하게 사용가능한 제품을 개발하여 특허를 등록한 바 있다.[25]

40 실제로 신고인의 사건 당시 면진테이블 공급 사례를 살펴보면, 2020년 5월에 고령군청에 공급한 분할납품요구서 상 아래 <표 12>와 같이 사전에 랙의 탑재 무게를 파악하고, 이에 맞는 모델을 선정하여 발주를 진행하였음이 확인된다.

<표 12> 신고인이 2020년 5월 고령군청에 납품한 분할납품요구서

<발주당시 요구서 규격에 무게가 3000kg으로, 설치 전 이미 중량을 파악하고 있음>

납 품 요 구 일 자 :2020/05/19

공 사 명 : 면진장치-고령군 전산실 환경개선 사업

순번	쿠션대상품목번호	물품분류번호	물품식별번호	품명 / 규격	단위	단가 / 금액	수량 / 납품장소	납품기한 / 인도조건	경사면제여부	중기간경쟁물품여부
1		23153130	23560119	기계마운트또는방진장치 진동방지장치, 에스앤와이시스템, SYT-400-D, 140mm, 3000kg	식	3,174,000.0 / 92,046,000	29 / 수요기관 지정장소	2020/08/31 / 현장설치도	N	N

수량합계: 29 할인전금액합계: 92,046,000

* 신고인 제출자료

22) 통신실 및 서버실 등의 테이블 위에 올리는 전산장비 등을 지칭한다.
23) 이는 '랙'의 하중이 매우 크며, 일반적으로 이미 가동 중인 전산장비이기 때문에 면진테이블 설치공사 중 무게측정을 위해 운용을 중단하기 곤란하기 때문이다.
24) 이는 소갑 제14호증 신고인의 제품 안내서를 통해 확인된다.
25) 소갑 제15호증 신고인 제품의 규격서를 통해 확인된다.

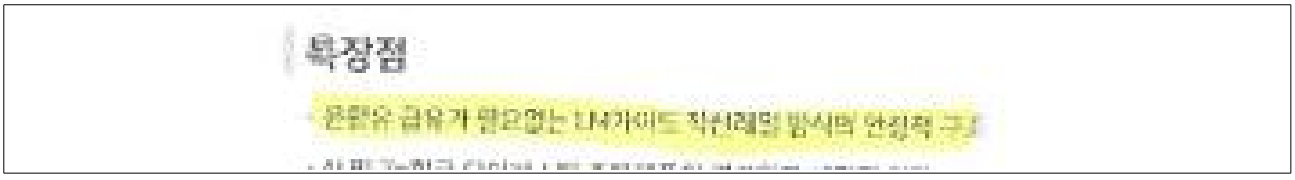
41 살펴본 바와 같이, 신고인의 제품이 설치 현장에서 랙의 무게 측정 관련 문제가 발생하여 현장 적합성 면에서 '부적합' 하다는 기재는 허위 또는 과장된 내용에 해당한다.

42 둘째, 피심인은 신고인 제품이 '운용관리의 효율성'에서 '부적합' 하다고 적시하였다. 그 근거 중 하나는 LM가이드 구동방식의 특성상 윤활유를 정기적으로 주입하여야 하기 때문에, 비용 소요와 불편이 발생한다는 것이다.

43 그러나 신고인의 제품은 윤활유 주입이 불필요하게 설계되어 있었으며, 이 사건 행위 이후 관련 특허 등록도 완료된 바[26], 피심인의 윤활유 관련 기재사항은 사실과 다르다.

44 이 사건 당시에도 신고인의 제품 안내서에는 아래 <표 13>과 같이 LM가이드 면진장치의 특장점으로 '윤활유 급유가 필요없는 LM가이드 직선레일 방식의 안정적 구조'가 기재되어 있어 윤활유 주입은 필요 없음이 확인된다.

<표 13> 사건 당시 신고인의 제품 안내서



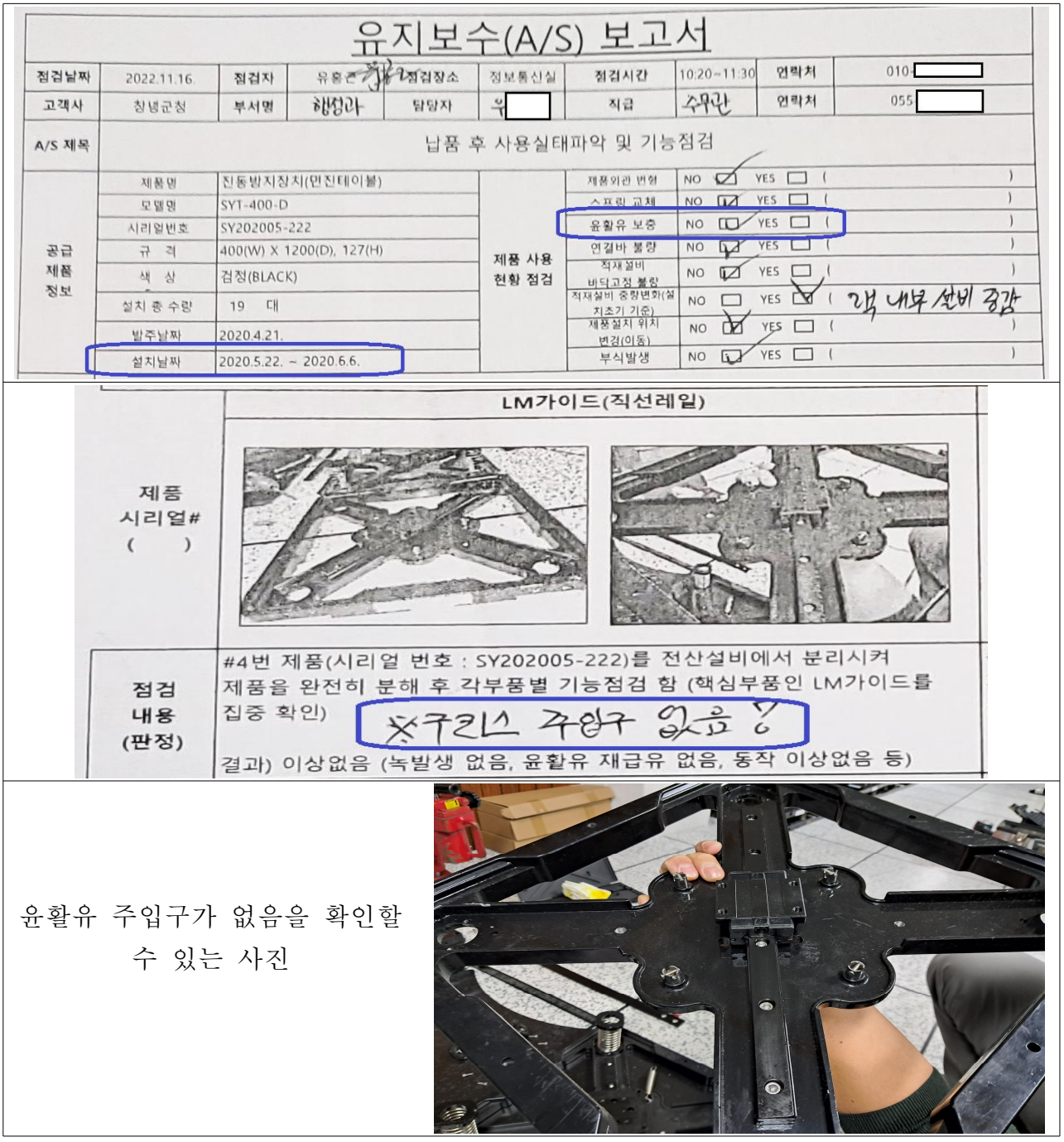
* 소갑 제14호증

45 나아가 신고인의 사건 당시 면진테이블 공급 사례를 살펴보면, 2020년 4월에 창녕군청에 공급한 제품의 유지보수 보고서 및 분해사진을 보면 아래 <표 14>와 같이 윤활유 주입구가 존재하지 않는 것이 명확히 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

26) 소갑 제19호증 신고인 제품의 특허명세서(제10-2238581)을 통해 확인된다.

<표 14> 사건 당시 신고인의 공급제품



유지보수(A/S) 보고서

점검날짜	2022.11.16.	점검자	유홍근	점검장소	정보통신실	점검시간	10:20~11:30	연락처	010-[redacted]
고객사	창녕군청	부서명	행정과	담당자	우[redacted]	직급	주무관	연락처	055[redacted]
A/S 제목	납품 후 사용실태파악 및 기능점검								

공급 제품 정보		제품 사용 현황 점검			
제품명	진동방지장치(면진테이블)	제품외관 변형	NO ☑	YES ☐	( )
모델명	SYT-400-D	스프링 교체	NO ☑	YES ☐	( )
시리얼번호	SY202005-222	윤활유 보충	NO ☑	YES ☐	( )
규 격	400(W) X 1200(D), 127(H)	연결바 불량	NO ☑	YES ☐	( )
색 상	검정(BLACK)	적재설비 바닥고정 불량	NO ☑	YES ☐	( )
설치 총 수량	19 대	적재설비 중량변화(설치초기 기준)	NO ☐	YES ☑	(랙 내부 선비 중감)
발주날짜	2020.4.21.	제품설치 위치 변경(이동)	NO ☑	YES ☐	( )
설치날짜	2020.5.22. ~ 2020.6.6.	부식발생	NO ☑	YES ☐	( )

제품 시리얼# ( )	LM가이드(직선레일)
점검 내용 (판정)	#4번 제품(시리얼 번호 : SY202005-222)를 전산설비에서 분리시켜 제품을 완전히 분해 후 각부품별 기능점검 함 (핵심부품인 LM가이드를 집중 확인) ※구리스 주입구 없음 ㅇ 결과) 이상없음 (녹발생 없음, 윤활유 재급유 없음, 동작 이상없음 등)

윤활유 주입구가 없음을 확인할 수 있는 사진

* 신고인 추가 제출자료

46 살펴본 바와 같이, 신고인의 제품은 사건 당시 윤활유의 주입이 필요 없었음이 확인되므로 윤활유 주입에 따른 비용 소요와 불편이 발생하여 운용관리의 효율성 면에서 '부적합' 하다는 기재는 허위의 내용에 해당한다.

47 셋째, 피심인은 면진장치 설치공사는 정보통신공사업법상 정보통신공사에 해당하여 공사업면허 소지자만이 수행 가능한데, 신고인은 해당 면허를 보유하지 않아 '적정 면허 미보유'에 해당한다고 적시하였다.

48 그러나 신고인은 피심인이 이 사건 선정사유서를 최초로 작성·송부하였던 2020. 3. 25. 당시 아래 <표 15>와 같이 정보통신공사업 면허를 보유하고 있었음이 확인된다.

<표 15> 사건 당시 신고인의 정보통신공사업 면허 보유 내역

제 311682 호

정보통신공사업등록증

상 호	주식회사 에스앤와이시스템
대 표 자	심[redacted]
생년월일(법인등록번호)	[redacted]
영업소 소재지	경기도 하남시 조정대로 45, 미사센텀비즈 4층 에프450호 (풍산동)
등록연월일	2019년 07월 31일

「정보통신공사업법」 제14조에 따라 정보통신공사업을 등록하였음을 증명합니다.

2019년 07월 31일

경기도지사

- 108 -

* 소갑 제16호증

49 또한, 2020. 6. 10. 정보통신공사업 폐업[27]신고 이후 7월부터는 해당 면허를 직접 보유하고 있지는 않으나, 이를 소지한 자에게 적법[28]하게 설치 업무를 도급해오고 있음이 아래 <표 16>과 같이 신고인의 면진테이블 설치위탁 발주서로 확인된다.

27) 신고인은 정보통신공사업 폐업 사유에 대해, 면허 유지를 위한 인력(기술자격 보유인력)고용 및 공제조합의 예치금(약 5천만 원) 요건을 지속적으로 충족하기 어려워 폐업하게 되었다고 주장하였다.
28) 이와 같은 우수조달물품 설치 업무의 도급 관련, 조달청은 도급 업무가 가능하며 적법한 것이라고 회신하였다.(소갑 제18호증)

<표 16> 사건 당시 신고인의 정보통신공사업 폐업 및 이후 도급 위탁 사례

새로운 경기, 공정한 세상

경 기 도

수신 수신자 참조
(경유)
제목 정보통신공사업 폐업신고(자진폐업) 수리 알림

정보통신공사업법 제23조 및 동법 시행령 제24조의 규정에 의하여 정보통신공사업 폐업신고(자진폐업) 수리사항을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 등 록 번 호: 311682
2. 상 호 명: 주식회사 에스앤와이시스템
3. 사업자등록번호: 399-87-00935
4. 대 표 자: 심인보
5. 영업소재지: 경기도 하남시 조정대로 45, 미사센텀비즈 4층 에프450호 (풍산동)
6. 폐업신고일: 2020. 6. 10.
7. 수 리 일 자: 2020. 6. 10.
8. 폐 업 사 유: 자진폐업. 끝.

경 기 도 지 사

수신자 주식회사 에스앤와이시스템, 하남시장(세정과장), 정보통신공제조합 경기지점, 한국정보통신공사협회 인천경기도회 도회장

주무관 이[redacted] 정보통신팀장 김[redacted] 정보통신보안 전결 2020. 6. 10. 담당관 연[redacted]
협조자
시행 정보통신보안담당관-12270 접수
우 16444 경기도 수원시 팔달구 효원로 1, (매산로37) / http://www.gg.go.kr
전화번호 031-8008-3892 팩스번호 031-8008-3389 / yenglyul@gg.go.kr / 대국민 공개

행복한 일자리 경기도가 만들어 갑니다

발 주 서

NO :

다모아테크 귀하	발주자	등록번호	399-87-00935		
		상 호	(주)에스앤와이시스템	성명	심[redacted]
요청일자 2020년 08월 21일		주 소	경기도 하남시 조정대로45(미사센텀비즈)F454호		
담당자: 조[redacted]차장님		업 태	도소매업	종 목	전자전기제품
하기와 같이 발주합니다.		TEL	070-8285-7365	FAX	070-8286-7365

합계금액 : 일금 이백이십만 원정 (₩ 2,200,000)

순번	품목명/규격/길이	단위	수량	단가	공급가액	세액	비고
1	면진테이블 설치비 (SYT-400-D01)	SET	8	250,000	2,000,000	200,000	
					-	-	
합 계					2,000,000	200,000	

설치일자	08월 25일 오전10시 작업시작	결제조건	
유효일자		납품장소	
비 고	속초시청 CCTV관제센터 면진테이블 설치 발주서임. 08월 25일(화) 오전10시 작업시작		

수신 : - 111 - 발신 :

* 소갑 제16호증

50 살펴본 바와 같이, 신고인이 설치공사 관련 적정 면허를 '미보유' 하였다는 기재는 명백한 허위에 해당한다.

51 따라서, 피심인이 이 사건 선정사유서를 작성하여 거래처에 제공한 행위는 '경쟁사업자의 제품이 실제보다 또는 자기의 것보다 현저히 불량 또는 불리한 것으로 고객을 오인시키는 행위' 임이 인정된다.

52 이상에서 다룬 피심인의 '선정사유서' 항목별 기재 근거와 신고인 측 소명의 세부 내용은 다음 <표 17>과 같다.

<표 17> ‘선정사유서’ 내용 관련 양 사 주장 및 사실관계 확인 결과

연번	‘선정사유서’ 내용	피심인 주장 근거	신고인 소명 내용
1	현장 적합성 - 현장에서 랙 무게 측정이 불가능하므로 무게 측정이 필요 없어야 함	전산랙 무게 측정 필요 - 무게가 달라도 동일 부품을 사용하는 피심인 제품과 달리, 신고인 제품은 LM가이드 스프링 방식을 사용하므로 랙 무게별 스프링이 다름	전산랙 무게 측정 필요 없음 - 적재 가능 최대중량 이내에서 별도의 무게측정 없이 사용
		【확인결과】 신고인의 SYT-400 제품 안내서(2020. 5월 기준, 소갑 제14호증)에 ‘중량(kg)을 제조사에 통보 요망’이라고 적혀 있으며, 신고인도 현장 무게 측정이 불가능함을 인지하여 최대 중량을 사전에 파악하고 있음. 따라서 신고인의 제품 또한 현장에서 랙 무게를 측정하지 않음	
2	운용관리의 효율성 - 운용 중 장비증설 등에 의해 탑재무게가 변화하더라도 손쉽게 대응이 가능하여야 함 - 운용 중 정기적 부품교체나 정비의 가능성이 적어야 함	운용 중 필요시 스프링 교체, 윤활유 주입 등의 관리 필요 - LM가이드 방식의 경우 운용 중 장비증설 등 탑재무게 변화시 또는 스프링 탄성변화시 스프링 교체 필요 - 윤활제의 정기적인 주입 필요	운용 중 스프링 교체, 윤활유 주입 필요 없음 - 최대중량 이내 탑재량 변경시 스프링 및 기타부품 교체 필요 없음 - 특허품으로 윤활유 주입 필요 없음
		【확인결과】 사건 당시에도 SYT-400의 안내서에서 ‘윤활유 급유가 필요없는 LM가이드 직선레일 방식의 안정적 구조’를 특장점으로 내세우고 있었고(2020.5월 기준, 소갑 제14호증), 이후 2020.12.10. 윤활유 주입이 불필요한 면진장치 발명 특허를 받은 것(LM가이드 및 이를 구비한 면진장치, 등록특허 10-2238581)이 확인되었음	
3	적정 면허 보유 - 가격에 설치비용이 포함되어 계약자 설치 조건에 해당 - 정보통신설비에 설치함으로 정보통신공사업 면허 필요	정보통신공사업 면허를 소지한 자가 설치해야 함 - 면진장치 설치공사는 정보통신공사업법상 정보통신공사에 해당, 공사업면허소지자만이 도급·설치 가능	정보통신공사업 면허를 직접 보유하거나(~2020. 6. 10.), 면허 소지자에게 설치공사 도급(2020. 7월~) - 물품구매 계약 추가 특수조건에 따르면 면허 소지자에게 설치 및 시공 도급 가능
		【확인결과】 신고인은 2019. 7. 31. 부터 2020. 6. 10. 까지는 정보통신공사업 면허를 직접 소지하여 제품을 설치(소갑 제16호증)하였고, 2020년 7월부터는 「물품구매계약추가특수조건」 제2항에 따라 정보통신공사업 면허를 소지한 자에게 설치를 맡겨 설치하고 있음(소갑 제17호증)	

53 한편, 피심인의 이와 같은 허위 · 과장된 내용으로 신고인의 제품을 부적합한 제품이라고 명시한 선정사유서를 자신의 현재 또는 잠재적 고객에 보낸 행위는 당시 자신에 이어 두 번째로 면진테이블 우수조달물품으로 선정되어 유력한 경쟁사업자로 등장한 신고인을 배제하기 위한 목적의 행위[29]로 판단된다.

54 나아가 아래 <표 18>에서 확인되는 바와 같이, 피심인과 피심인의 영업을 대행하는 대리점은 수요처의 요청이 아닌 자신의 의사에 따라 사유서를 작성하고 영업에 활용하였음이 나타난다.

55 구체적으로 피심인은 수요처인 한국서부발전 평택발전본부에 메일을 보내면서 '업무추진중에 필요하실 수도 있을듯 하여 자료하나 보내드립니다. (중략) 참고하시기 바랍니다.' 라는 표현을 사용하였는 바, 이는 상기 사유서의 작성 또는 송부가 수요처의 요청에 의한 것이 아닌 피심인의 자발적이고 적극적인 의사에 따른 것임이 확인된다.

56 즉, 피심인은 허위와 과장의 근거에 의해 신고인 제품의 열위성을 강조하여 자신의 제품판매를 늘리고자 하는 적극적인 의사에 기하여 이 사건 사유서를 작성하고 수요처에 송부한 것이다.

---

29) 참고로, p.7 <표 6>의 '제품 비교자료 작성 관련 피심인 내부 이메일' 자료를 보면, 피심인은 당시 최근 시장에 진출하여 납품실적이 부족한 신고인을 배제하기 위해 고객사가 내부 구매품의시 납품실적을 최근 3년 간(또는 5년) 2억 원 이상, 7건 이상(또는 5건)으로 추가하여 검토하도록 하였는데, 이와 같은 사실에 비추어 보아도 비교자료의 작성 목적이 신고인을 배제하고자 하였던 것임을 추단할 수 있다.

p.7 <표 6> 피심인-신고인 간 제품 비교자료 작성 관련 피심인 내부 이메일(발췌)

상기 별첨1은 두 제품간의 공공기관에 대한 납품실적으로서 해외는 물론이고 국내 공공기관 및 기업체에서는 90% 이상이 참솔테크 면진테이블 제품과 같은 Ball & Rolling 면진방식의 제품을 대부분 사용 중에 있음을 강조하시면 됩니다. 납품자격 중 납품실적을 최근 3년간 면진테이블 납품실적 2억원 이상 7건(또는 5건) 이상으로 할 경우 경쟁사는 아마 1건 또는 많아야 2건도 정도밖에 안될 것이므로 발주처에서 내부 구매품의시 최근 3년간 (또는 5년) 납품실적 2억원 이상건으로 하여 검토하도록 하면 됩니다

<표 18> 피심인이 거래처에 송부한 선정사유서(한국서부발전 평택발전본부)

* 소갑 제8호증

57 이러한 사실은 피심인의 대표 고객인 한국동서발전의 최○○의 아래 <표 19>의 진술로부터 다시 한번 확인된다.

58 최○○는 2020년 5월 경 피심인 협력사의 대표자인 옥○○에게 제품설명서나 기술자료를 요청하였으나, 옥○○가 본인에게 이 사건 선정사유서를 송부하였다고 진술하였다.

59 아울러, 최○○는 이러한 사유서를 송부하는 것은 문제의 소지가 있어서 일반적으로 보내지 않는 것 같고 이전에 받은 적도 없다고 진술하고 있는바, 피심인의 이와 같은 행위는 자신의 적극적 영업의사로 행한 행위임이 분명하고 정상적인 영업 관행도 넘어선 행위로 판단된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 19> 한국동서발전(주) 최ㅇㅇ의 진술

문) 귀하가 피조사인으로부터 받은 선정사유서가 무엇인지 설명해 주세요. 답) 선정사유서는 저희 회사에서 일반적으로 사용하지 않는 문서이고, 왜 보냈는지는 기안문을 쓸 때 활용하라는 차원에서 보냈을 것으로 예상이 됩니다. 문) 당시 받은 선정사유서가 이 두 가지가 맞나요?(제출 자료 확인) 이외에 선정사유서에 부속된 자료나 다른 자료가 있었습니까? 답) 이 선정사유서 두 가지와 제품소개서와 카탈로그가 있었습니다. 선정사유서에 부속된 자료는 없었습니다. 문) 귀하께서 피조사인으로부터 선정사유서를 받은 경위(시간, 장소, 방법)에 대하여 설명해주세요. 답) 2020년 5월경 물품구매를 검토하면서, 제품설명서나 기술 자료가 있으면 검토하는데 참고를 하겠다고 요청을 옥ㅇㅇ씨에게 전화를 하였습니다. 그리고 선정사유서를 이메일로 받았습니다. (중략) 문) 귀하께서 직접 피조사인에게 선정사유서를 제출해달라고 요청하였나요? 답) 제가 요청한 적은 없습니다. 문) 이 사건 이외의 제3자 조달 등의 물품거래에 있어서 제품설명서나 기술 자료 등을 요청할 때 상품을 비교하는 자료를 같이 보내주기도 하나요? 답) 일반적으로는 문제의 소지가 있어서 보내지 않는 것 같고, 받은 적이 없습니다.

* 소갑 제9호증

다) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는지 여부

60 다음과 같은 점을 고려하면 피심인의 행위는 향후 현재의 또는 잠재적으로 경쟁사업자와 거래관계를 형성할 가능성이 있는 고객의 상품 선택에 영향을 미쳐 '경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위' 임이 인정된다.

61 첫째, 사건 당시 우수조달물품에 선정된 면진테이블은 피심인의 제품과 신고인의 제품 둘 뿐이었던 바[30], 피심인으로서는 고객들에게 경쟁사인 신고인 제품의 단점을 과장하고 '부적합'한 제품으로 인식시킴으로써 자신의 제품 판매를 촉진할 유인이 있었다.

30) 현재는 피심인과 신고인 외에도 ㈜동성이엔지앤디자인, ㈜면진테크의 제품이 우수조달물품으로 선정되어 있다.

62 둘째, 면진테이블의 기술적 성능이나 운용관리 효율성 등은 일반 소비자가 제품의 외관이나 제품설명서를 통해 쉽게 이해하기 어려운 전문적인 내용으로 일반적으로 구매처에서 제공하는 정보에 의존할 확률이 큰 바[31], 고객이 이 사건 선정사유서의 내용을 신뢰하여 제품을 구매할 개연성이 크다. 실제로 이 사건 선정사유서를 제공받은 거래처들은 그 이후 모두 피심인 제품을 구매하였다.

63 셋째, 피심인은 이 사건 선정사유서를 작성하여 다수의 거래처에 배포하면서 '조달우수제품 비교자료이니 참고할 것'을 요청하였다. 이 사건 선정사유서가 고객의 요청에 따라 작성하여 제공되었다는 근거는 확인되지 않으며, 거래처 담당 직원인 한국동서발전 최ㅇㅇ의 진술에 따르면 거래과정에서 통상적으로 제공되는 문서로도 볼 수 없다.

64 넷째, 신고인의 회계자료를 보면, 신고인의 2020년 대비 2021년의 매출액이 아래 <표 20>과 같이 감소한 것이 확인되고, 신고인도 심의 과정에서 참고인으로 참석하여 피심인의 위 선정사유서 송부행위로 인하여 고객과의 거래가 감소하게 되어 2021년 매출액이 감소하게 되었다고 진술하였다.

<표 20> 피심인과 신고인의 매출액 변화

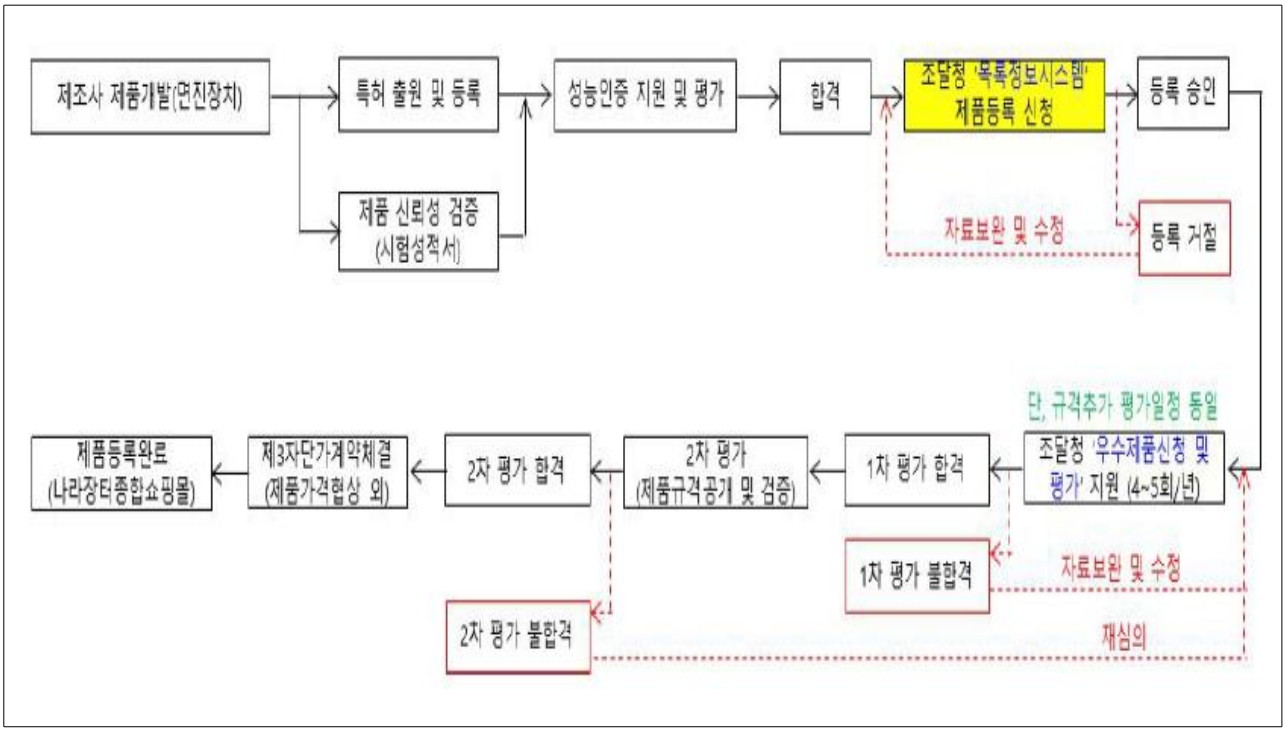
업체명	매출액(천원)			2021년 기준 시장점유율(%)
	2019년	2020년	2021년	
참솔테크 (피심인)	3,788,369	4,542,703	5,679,705	45
에스앤와이 시스템 (신고인)	939,139	1,296,578	634,644	5

* 피심인 제출자료(소갑 제2호증), NICE Bizline 기업분석 보고서

31) 특히 피심인은 면진장치 시장 점유율 1위 업체로서 2019년부터 2021년까지 주요 발전사, 서울특별시, 광주광역시, 행정안전부 등 약 73개 기관과 거래해온 바(소갑 제12호증), 고객들로서는 피심인이 제공한 자료를 제품 선택시 주요 참고자료로 삼을 가능성이 높다.

65 조달청의 우수조달물품에 지정되기 위하여는 아래 <표 21>과 같이 제품 신뢰성 검증, 성능 평가 및 연 4 ~ 5회의 우수제품 평가를 받아야 하는 등 적지않은 투자비용과 기술력의 개발이 필요하며, 우수조달물품으로 지정되면 조달청 나라장터 쇼핑몰에 물품이 등록되고 수의 계약 및 제3자 단가계약 방식으로 편리하게 판매가 가능해지므로 오히려 매출액이 증가해야 할 것이다.

<표 21> 조달청의 우수조달물품 지정 세부절차



* 조달청 누리집(http://pps.go.kr) 우수조달물품 지정 절차

66 그럼에도 불구하고 신고인의 매출액이 2021년 오히려 감소하게 된 것은 피심인의 선정사유서 송부행위로 인해 기만 또는 위계가 발생하였고, 이로 인해 경쟁사업자의 고객을 오인시켜 구매의사결정에 영향을 미친것으로 볼 수 있다.

3) 소결

67 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제23조 제1항 제호에 해당되어 위법하다.

라. 피심인 주장에 대한 판단

1) 한국동서발전 울산화력본부는 이미 거래가 예정되어 있었으므로 고객 유인의 대상이 되지 않는다는 주장

68 피심인은 이 사건에서 선정사유서를 제공받은 거래처 중 한국동서발전 울산화력본부가 2020. 7. 31. 구매한 면진테이블 제품(EZ-FS-HI)은 한국동서발전과 공동개발하여 제조한 제어계측장비 전용 제품[32]으로서 한국동서발전 울산화력본부의 구매가 예정되어 있었으므로, 고객 유인의 대상이 되지 않는다고 주장한다.

69 그러나 이러한 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

70 첫째, 피심인은 한국동서발전 외 다수의 거래 대상 업체에 선정사유서를 송부하였는바, 피심인의 선정사유서 송부행위로 고객 유인이 발생하였다는 점은 명백하다 할 것이다.

71 둘째, 피심인이 주장하는 한국동서발전 울산화력본부의 구매가 예정된 면진테이블은 해당 공동개발 제품에 한정되며, 향후 한국동서발전 울산화력본부에서 면진테이블에 대한 추가 수요가 발생할 경우 다른 제품을 구매할 가능성이 있으므로 반드시 피심인의 제품만이 구매 대상으로 한정된다고 단정할 수 없다.

72 셋째, 위법성 성립요건에서 검토한 바와 같이 위계에 의한 고객유인행위의 객체가 되는 상대방, 즉 경쟁사업자의 고객은 경쟁사업자와 기존의 거래관계가 유지되고 있는 상대방에 한정되지 아니하고, 새로운 거래관계를 형성하는 과정에서 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 상대방까지도 포함[33]되므로 한국동서발전 울산화력본부 또한 언제든 신고인의 고객이 될 가능성이 존재하므로 고객 유인의 대상이 된다 할 것이다.

---

32) 피심인은 제어계측장비의 경우 다른 통신장비와 달리 연결되는 케이블의 부피가 커, 지진 발생시 케이블이 파손되지 않도록 보존하기 위한 공간을 마련해야 한다는 점에서 일반 면진테이블과는 차이가 있다고 주장한다.

33) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306판결

2) 고객사가 선정사유서의 송부를 요구하였다는 주장

73 또한, 피심인은 한국동서발전 뿐만 아니라 선정사유서를 송부한 다른 고객사 모두 이미 피심인의 제품으로 제품 선정이 완료된 이후 고객사의 요청에 따라 내부품의를 위한 참고자료로 제공된 것에 불과하다고 주장한다.

74 그 근거로 피심인은 아래 <표 22>와 같이 한국동서발전 최○○가 진술조서에서 '선정사유서를 보낸 사유는 기안문을 쓸 때 활용하라는 차원에서 보냈을 것으로 예상' 된다는 진술내용을 제시하고 있다.

<표 22> 한국동서발전 최○○의 진술조서(발췌)

문) 귀하가 피조사인으로부터 받은 선정사유서가 무엇인지 설명해 주세요. 답) 선정사유서는 저희 회사에서 일반적으로 사용하지 않는 문서이고, 왜 보냈는지는 기안문을 쓸 때 활용하라는 차원에서 보냈을 것으로 예상이 됩니다.

* 소갑 제9호증

75 그러나, 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

76 첫째, 피심인은 해당 주장에 대해 고객사가 먼저 요청을 하였다는 입증자료를 제시하지 못하였고 고객사가 요청을 하였다는 자료 또한 확인되지 않는다. 한국동서발전의 최○○ 또한 아래 <표 23>과 같이 진술내용에서 선정사유서를 요청한 적이 없다고 진술하였으며, 일반적으로 문제의 소지가 있어서 비교자료를 보내지 않으며 받은 적도 없다고[34] 하였으며, 내부품의에도 따로 첨부하지 않는다고 진술하고 있다.

34) 피심인은 이마저도 고객사는 갑의 지위에 있어 요청을 하였더라도 하지 않았다고 진술을 할 수밖에 없다고 주장하나, 이는 근거도 없이 고객사가 요청하였다는 피심인의 주장을 관철하기 위한 것에 불과하다.

<표 23> 한국동서발전 최ㅇㅇ의 진술조서(발췌)

문) 귀하께서 직접 피조사인에게 선정사유서를 제출해달라고 요청하였나요?

답) 제가 요청한 적은 없습니다.

문) 이 사건 이외의 제3자 조달 등의 물품거래에 있어서 제품설명서나 기술 자료 등을 요청할 때 상품을 비교하는 자료를 같이 보내주기도 하나요?

답) 일반적으로는 문제의 소지가 있어서 보내지 않는 것 같고, 받은 적이 없습니다.

문) 피조사인이 '제품의 실질적인 구매결정권자는 면진장치를 실제 사용하는 부서나 내부절차에 따라 실 사용부서는 구매부서에 품의를 올려야 하고 이때 해당 제품을 선정하게 된 이유를 기재한 선정사유서를 첨부하여야 한다' 고 주장하는데, 이에 대한 의견을 말씀해 주세요.

답) 구매검토서에 설비를 살 때 이러이러한 특성과 현장적합성, 경제성을 품의서 안에 기재를 하기 때문에 선정사유서는 따로 첨부하지 않습니다.

* 소갑 제9호증

77 둘째, 설사 고객사가 선정사유서와 같은 서류의 작성을 요청하였다고 하더라도, 경쟁사업자와의 상품 비교는 민감한 사안이므로 피심인은 신고인의 제품에 대해 구체적이고 세부적인 내용을 추가적으로 확인하거나 사실에 부합하게 작성을 하였어야 할 것이나, 피심인은 그와 같은 확인 없이 과장되거나 허위의 내용을 기재하였다.

78 더욱이 이 사건 당시 면진테이블이 우수조달물품으로 피심인과 신고인 제품 2개만이 지정 되어있는 상태에서 피심인의 선정사유서 송부 행위로 인해 락인효과(Lock-in Effect)[35]나 고객사들의 평판에 미치는 영향은 더욱 클 수밖에 없는 바, 피심인의 선정사유서 송부로 고객사가 필요한 제품의 비교 정보 또는 내부 품의용 자료를 습득하는 긍정적인 효과보다 허위·과장의 정보로 인해 신고인이 영업상 피해를 보는 부정적인 효과가 클 것이 우려된다는 점에서 피심인의 행위는 참고자료의 범위를 넘어선 것이라고 볼 수 있다.[36]

35) 소비자나 사용자가 특정제품에 의존하게 되어 이를 다른 것으로 교체하기 어려워지는 현상을 말한다.
36) 신고인은 2021년 면진테이블 점유율 상위 6개 사업자 중 유일하게 2020년 대비 2021년의 매출액이 감소하였으며, 피심인의 선정사유서 송부로 인해 우수조달물품의 판매가 부진하여 매출액이 감소한 것이라고 심의 당시 발언하였다.

3. 처분

79 피심인의 위 2. 가. 의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반하여 법 제24조의 규정에 따라 원칙적으로 시정조치의 대상이 된다. 그러나 피심인의 연간매출액이 75억 원 미만인 점을 고려하여 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」[37] 제57조 제1항 제1호, 제2항 및 관련 [별표] 3. 가. 에 따라 경고 조치한다.

4. 결론

80 피심인의 위 2. 가. 의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되어 위법하므로 사건절차규칙 제57조에 따라 주문과 같이 의결한다.

---

37) 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙(개정 2021. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2021-51호)

제57조(경고) ① 각 회의는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경고를 의결할 수 있다.

1. 공정거래법, 표시광고법, 방문판매법, 약관법, 전자상거래법, 할부거래법, 하도급법, 가맹사업법, 대규모 유통업법 또는 대리점법 위반의 정도가 경미한 경우

2. ~ 3. (생략)

② 제1항의 규정을 적용함에 있어 부당한 공동행위, 사업자단체 금지행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위, 부당한 표시·광고행위, 방문판매법 위반행위, 전자상거래법 위반행위, 할부거래법 위반행위, 하도급법 위반행위, 가맹사업법 위반행위, 대규모유통업법 위반행위, 대리점법 위반행위가 별표의 기준 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경고로 의결할 수 있다.

[별표] 경고의 기준

3. 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위 부문

가. 피신고인의 연간매출액이 75억 원 미만인 경우

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 1월 7일

의 장 위 원 김 정 기

위 원 김 문 성

위 원 오 규 성